

UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N°.....00000834.....

Tocache, 26 FEB. 2026

VISTO:

El memorando N°172-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 20 de febrero de 2026, el Informe Final N°012-2026-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 17 de febrero de 2026 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (22) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante RD N°00003048 fecha 23/12/2025, se resuelve ARTICULO 1.- **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, al Prof. Josué Daniel Diego López, docente contratado de la I.E "Simón Bolívar Palacios" – Madre Mia, del distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache, región San Martín; quien presuntamente ha transgredido los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente (*presentar para su adjudicación de contrato laboral documentación falsa o adulterada, y así ejercer como docente de Educación Física en la institución educativa "Simón Bolívar Palacios" – Madre Mia, del distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache*), faltas considerados como grave y muy grave.

Que, este colegiado a precia los documentos recabados, así como el documento derivado por la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, como del estudio y análisis de todos los documentos que obran en el expediente administrativo, la falta incurrida por el profesor Josué Daniel Diego López.

1. DATOS PERSONALES:		
APELLIDOS Y NOMBRES	:	DIEGO LOPEZ, JOSUE DANIEL
DOC. DE IDENTIDAD	:	D.N.I. N° 72038298
SEXO	:	MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO	:	13/09/1991
REGIMEN PENSIONARIO	:	A.F.P. PROFUTURO MIXTA
CUSSPP	:	634921JOLGE4
FECHA DE AFILIACION	:	11/02/2010
TITULO Y/O GRADO	:	CON ESTUDIOS PEDAGOGICOS NO CONCLUIDOS
ESPECIALIDAD	:	EDUCACION FISICA
2. DATOS DE LA PLAZA:		
NIVEL EDUCATIVO	:	Primaria
INSTITUCION EDUCATIVA	:	0430 SIMON BOLIVAR PALACIOS
CÓDIGO DE PLAZA	:	22EVE2505300
CARGO	:	PROFESOR - EDUCACION FISICA
MOTIVO DE LA VACANTE	:	OFICIO N.º 00141-2025-MINEDU/SPE-OPER-UPP
3. DATOS DEL CONTRATO:		
Nº DE EXPEDIENTE	:	186-2025 N° DE FOLIOS: 28
REFERENCIA	:	ACTA DE ADJUDICACION
VIGENCIA DEL CONTRATO	:	Desde el 2/05/2025 hasta el 31/12/2025
JORNADA LABORAL	:	18 Horas Pedagógicas
DE LA ADJUDICACION	:	EVALUACION DE EXPEDIENTES

Que, en el presente caso, este colegiado toma como las normas a aplicar la Ley N°29944, Ley de la Reforma Magisterial, que en su Artículo 2° Principios, señala: (..) **b) Principio de probidad y ética pública:** La actuación del profesor se sujeta a lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley del Código de

Ética de la Función Pública y la presente Ley. **c) Principio de mérito y capacidad:** El ingreso, la permanencia, las mejoras remunerativas y ascensos en la carrera magisterial se fundamentan en el mérito y la capacidad de los profesores. **d) Principio del derecho laboral:** Las relaciones individuales y colectivas de trabajo aseguran la igualdad de oportunidades y la no discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la interpretación más favorable al trabajador en caso de duda insalvable.

Asimismo, resulta aplicable el **Artículo 3° MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE**, que señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"*.

Que, el **Artículo 4°** de la norma antes citada, señala que: *El profesor es un profesional de la educación, con título de profesor o licenciado en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas que, en su calidad de agente fundamental del proceso educativo, presta un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. Coadyuva con la familia, la comunidad y el Estado, a la formación integral del educando, razón de ser de su ejercicio profesional.*

Que, este colegiado aprecia que la docente en PAD ha sido válidamente notificada el día 29 de diciembre del 2025 la RD UGEL-T N°00003048 de fecha 23 de diciembre del 2025, la misma que dentro del plazo que prevé la norma no ha presentado descargo, por lo que si bien no ha realizado su descargo que es una facultad del administrado, ello no limita el pronunciamiento de la autoridad en mérito a los actuados existentes.

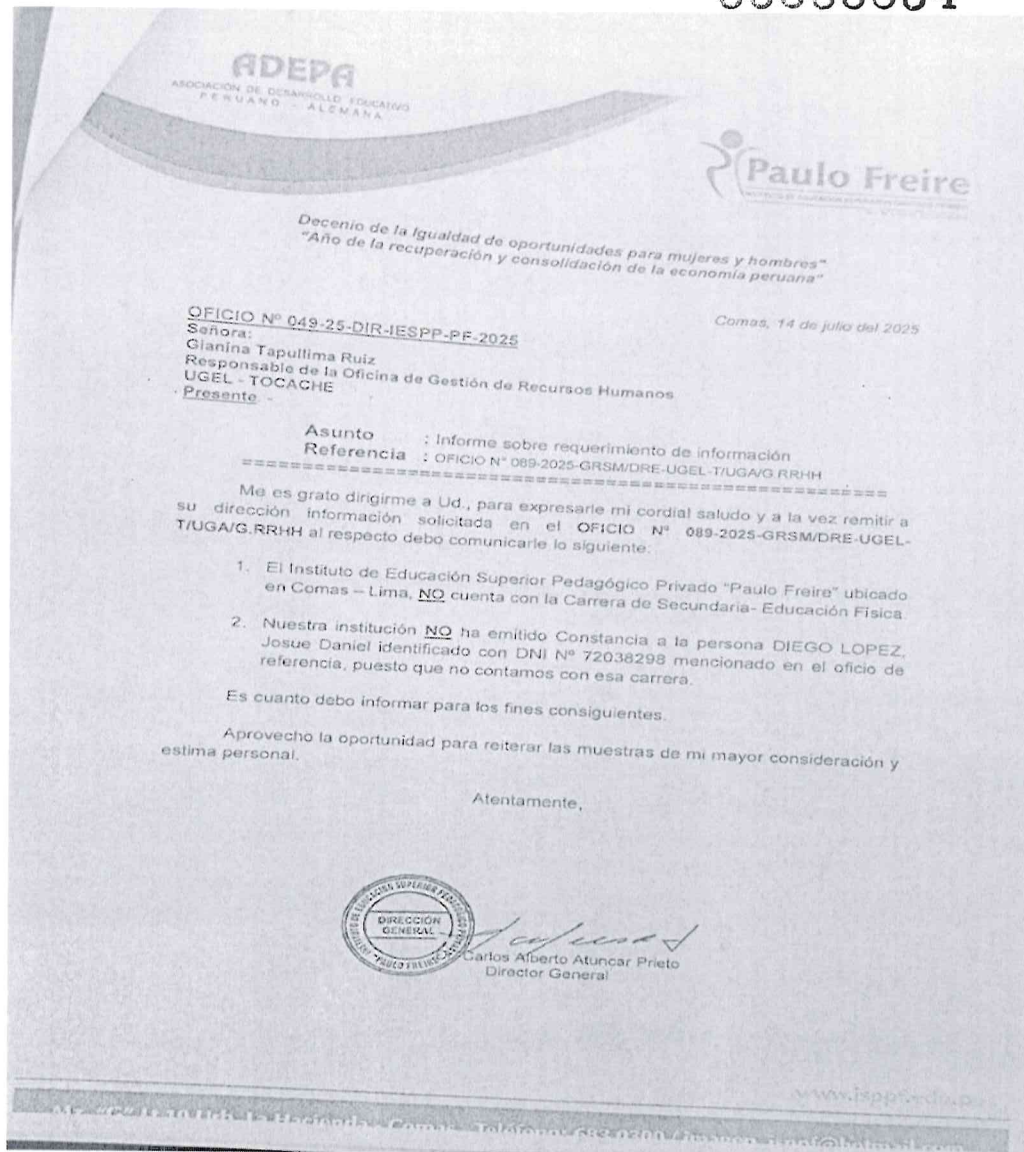
Que, mediante notificación N° 151-2025, se remite la RD UGEL-T N°00003048 fecha 23/12/2025, en la que se resuelve INSTAURAR PAD al Prof. Josué Daniel Diego López, quien es notificado válidamente en fecha 23 de diciembre del 2025, con dicho acto administrativo y con el pliego de cargos correspondiente, para que el docente en PAD en uso de su derecho a la defensa, realice su descargo con los medios de prueba que crea pertinente, ya que *"El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de éstos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso"*. Por lo que claro está que la docente en PAD ha tenido la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa; por lo cual se infiere que éste colegiado no ha vulnerado el principio del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, art.- 248 del TUO de la Ley N°27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que, el docente pese a contar con la primera y segunda carta de citación para que se le tome su declaración, con comunicaciones de fechas 14 de agosto del 2025 y 29 de octubre del 2025, no ha concurrido, pese a que los mensajes de las comunicaciones vía wasap los dejó en visto.

Que, es de verse que el Prof. Josué Daniel Diego López, no ha presentado su descargo a las imputaciones en su contra, por lo que corresponde que se emita pronunciamiento con lo actuado en el presente procedimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 255° inciso 4 del TUO de la Ley N°27444 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala: *"Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción"*, por lo que procede pronunciarse.

Que, este colegiado haciendo un análisis de los actuados, aplicación de la normativa vigente determina que:

El señor Josué Daniel Diego López, con DNI N° 72038298, se presentó a la convocatoria Contrato Docente 2025, con la Constancia de Egresado del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado "Paulino Freire" de Lima, donde se indica que dicha persona ha culminado sus estudios como especialista en Educación Física del nivel secundaria del periodo académico 2020-II; haciendo el control posterior, solicitando información a dicha entidad, el Director General de dicha casa de estudios señala que el señor Josué Daniel Diego López, que **no fue estudiante de dicha institución**, conforme de verifica:



Sin embargo, gracias a este documento, fue contratado con la R.D N° 001673-2025 al cargo de profesor de Educación Física en la I.E N° 0430 "Simón Bolívar Palacios" – Madre Mia – Nuevo Progreso – Tocache.

Que, de acuerdo al párrafo precedente el Prof. Josué Daniel Diego López, ha presentado Constancia de Egresado falsa, pues no es egresado en la carrera profesional de Educación Física, conforme a lo informado, mediante Oficio N° 049-2025, el Director General del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado "Paulino Freire" de Lima; en este extremo con la comunicación antes señalada el colegiado ha verificado que la constancia presentada es falsa. Por tanto, de acuerdo a los documentos analizados, y la documentación emitida por la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, se ha establecido su responsabilidad; por lo que, su conducta ha vulnerado la **Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial: Artículo 40°**, que señala los deberes de los docentes: literal Q) OTROS QUE SE DESPRENDAN DE LA PRESENTE LEY O DE OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA; por lo que nos remitimos a la "**Ley del Código de Ética de la Función Pública N°27815**, que en su **Artículo 6°** regula los **Principios de la Función Pública**: (...) **2 Probidad.** - Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. **3 Eficiencia.**- Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una capacitación sólida y permanente. **4 Idoneidad.**- Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. **5 Veracidad.**- Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos; principios que en este caso han sido vulnerados.

La **Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial**, señala en el **artículo 48°** primer párrafo, que son causales de **Cese Temporal** en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. **Artículo 13° Educación y libertad de enseñanza** conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú. **Artículo 8°**

Principios: a) Principio de Ética y b) Principio de Equidad Los principios el ejercicio de la profesión docente se enmarcan dentro de lo establecido en la Ley 28044, Ley General de Educación, y sus modificatorias, la presente Ley y sus reglamentos. **Artículo 6° Principios de la Función Pública:** 2) Principio de probidad y 7) Principio de Justicia y Equidad; por lo que la actuación del profesor se sujeta a lo establecido en la Ley del Código de Ética de la Función Pública y la presente Ley.

Que, del amparo normativo mencionado líneas arriba, el docente en investigación, tenía la calidad de profesor contratado; por lo que estaba en el deber y la obligación de actuar con legalidad y veracidad al momento de presentarse ante la comisión de contratación de docentes de la UGEL Tocache, ya que además habría vulnerado el D.S N°002-2025-MINEDU, norma con la que se llevó el proceso de Contrato Docente 2025, que en su artículo 30°, señala la causales de resolución del contrato, numeral 30.1, donde se señala como una de ellas el literal **r) Presentar información o documentación falsa o adulterada.**

La calificación y gravedad de la falta se determina evaluando de manera concurrente las condiciones establecidas en el D.S. N° 004-2013-ED, **Artículo 78°:**

a) Circunstancias en que se cometen.	Por cuanto, el hecho pasible de ser atribuido como presunta falta disciplinaria grave, bajo el influjo o valiéndose de documentación falsa o adulterada, y así ejercer la función pública como docente de Educación Física en instituciones educativas de la provincia de Tocache.	
b) Forma en que se comete.	Por cuanto al docente en mención ha sorprendido a las autoridades educativas (comisión de contrato 2025) de la UGEL Tocache, presentado constancia de egresados falsa o adulterada, para obtener un cargo en alguna institución educativa, que vendría a ser remunerado cada mes; siendo que ello no habría permitido dar oportunidad a los demás postulantes.	
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.		
d) Participación de uno o más servidores		
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	Por cuanto, al docente investigado presuntamente ha afectado el bien jurídico del Estado que es la buena fe procedimental y la actuación proba que debe ostentar toda persona, por cuanto habría presentado documentación adulterada o información falsa o inexacta, para de esta manera acceder a una plaza vacante; y el interés general afectado será la meritocracia, por cuanto, de los investigados debían prevalecer sus méritos, grado académico y no factores externos, tal como se demuestra en su presunta constancia de egresado, que viene a ser documento falso.	
f) Perjuicio económico causado.	Al ser contratado como docente de institución educativa, tiene derecho a percibir cada mes una remuneración justa, por la labor que realizan en el sector educación.	
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	Por cuanto, el hecho pasible de ser atribuido como presunta falta disciplinaria bajo el influjo o valiéndose de documentación falsa o adulterada; ya que ha obtenido la plaza de (Docente de Educación Física) con documentación falsa para acceder al servicio público como docente Ley 30328 y ejercer así la función pública, habiendo obtenido un beneficio económico (remuneración) que no le correspondería, ya que habría sido contratado por supuestamente ser profesional egresado, y cumplía el perfil requerido.	
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Se advierte la existencia de la intención del docente denunciado, por cuanto ha sido adjudicado y contratado por tener aparentemente documentos validos de constancia de egresado en el pregrado de Educación Física, por lo que cumplía con el perfil para obtener una plaza y poder laborar en el sector educación; lo cual	

	evidentemente supone el incumplimiento de sus deberes y prohibiciones como docente.	
i) Situación jerárquica del autor o autores.		

Que, este colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos.

Que, este colegiado hace referencia lo siguiente:

De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444, *“Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario”. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio* (García de Enterria).

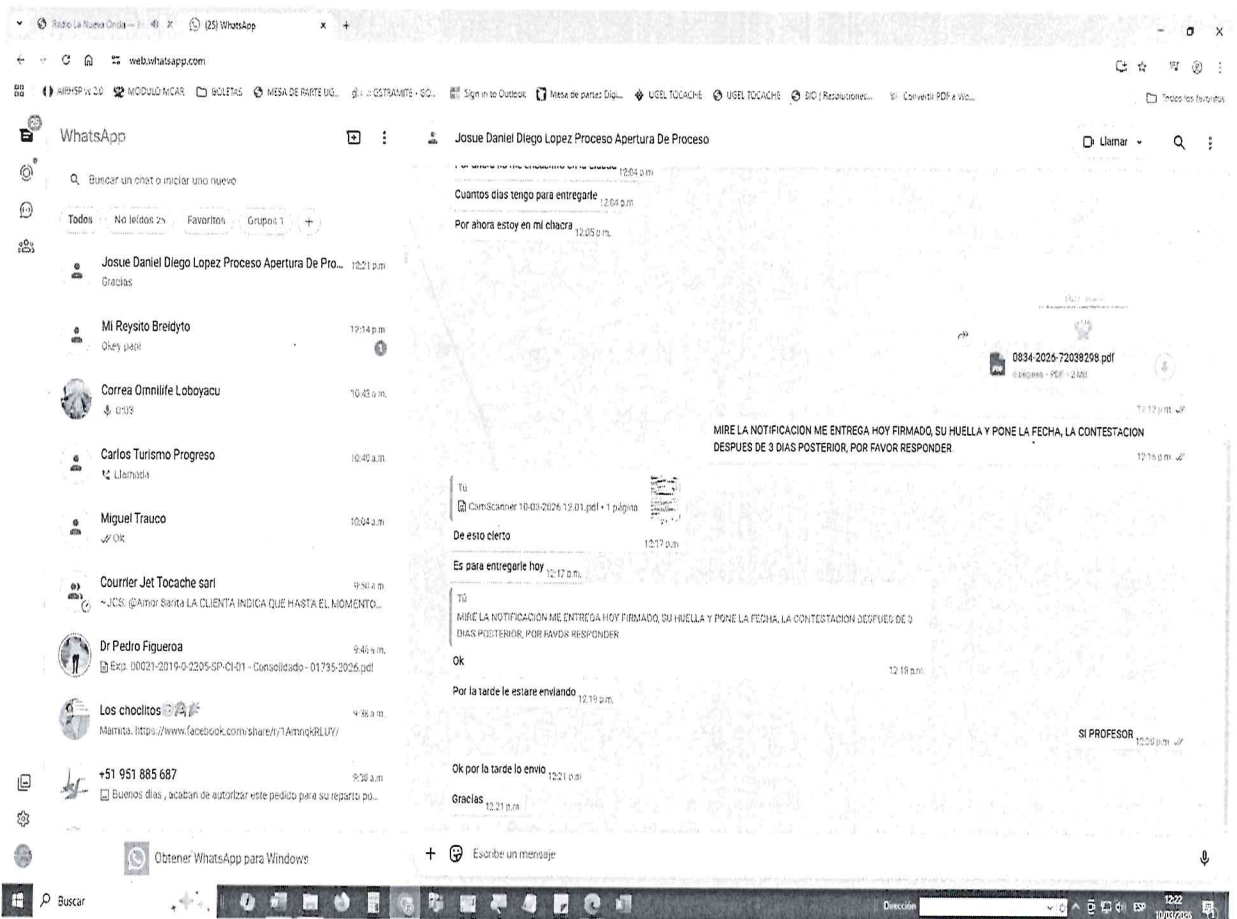
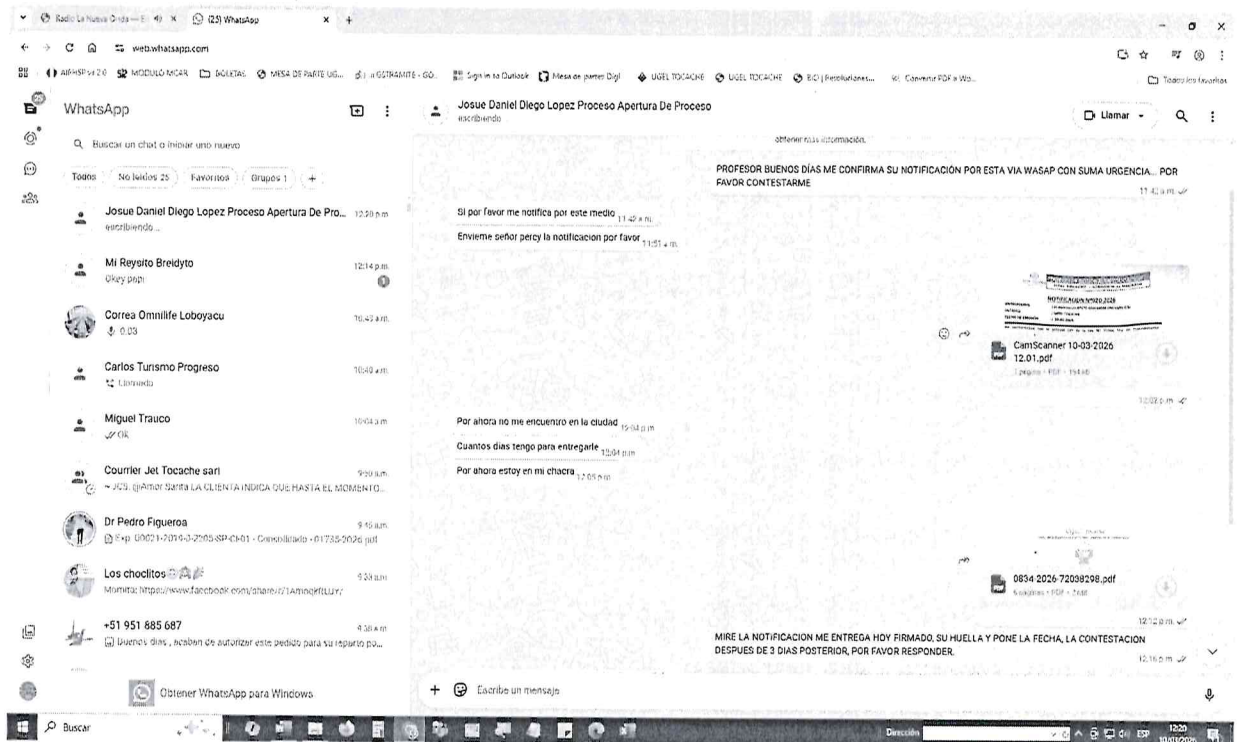
De la revisión de la documentación que obra en el expediente y conforme a los fundamentos expuestos en el presente análisis, existen elementos de convicción, el “Informe N°267-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 17 de julio del 2025 y sus anexos, Opinión Legal N°065-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-JAQ/AJ de fecha 25 de julio del 2025”, y otros documentos que se obran en el expediente administrativo, que fundamentan razonablemente la comisión de los hechos que se imputan al docente en PAD.

Este colegiado ha valorado los documentos que se adjuntan en el presente análisis, y se tendrá en cuenta los principios de: **razonabilidad y proporcionalidad**; al respecto esta comisión señala que *“(…) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación”. Por ende, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión; debe juzgarse su gravedad en función del contexto (cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, hoja de vida, etc.).* En este sentido, esta CPPADD al tomar la decisión no vulnera los principios mencionados, los mismos que se tendrá en cuenta al momento de recomendar la decisión a tomar.

Que, después de la investigación realizada por este colegiado, y del análisis factico y jurídico se ha llegado a generar convicción que efectivamente los hechos imputados al Prof. Josué Daniel Diego López, docente contratado de la I.E “Simón Bolívar Palacios” – Madre Mia, del distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache, región San Martín; ha vulnerado la **Ley N°29944 – Ley de Reforma Magisterial: Art. 40° literal**, que señala como deberes: (...) **q) otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia**; por lo que remitidos a la “Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley N°27815, habría vulnerado los principios de probidad, eficiencia, idoneidad y veracidad, lo que amerita las sanciones previstas en **artículo 48°** primer párrafo, de la Ley 29944, que señala que son causales de **Cese Temporal** en el cargo, la transgresión u omisión, de los **principios, deberes, obligaciones y prohibiciones** en el ejercicio de la función docente, considerados como grave.

Por otro lado la Ley 28044, Ley General de Educación, y sus modificatorias, en su artículo 8, señala que la educación se sustenta en los siguientes principios: **a) La ética**, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana”.

Del presente caso en particular este colegiado luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **existe mérito** suficiente para **imponer** sanción administrativo disciplinario de **CESE TEMPORAL** en el servicio, al ex docente Josué Daniel Diego López, docente contratado de la I.E “Simón Bolívar Palacios” – Madre Mia, del distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache, región San Martín; quien ha transgredido los principio de probidad, eficiencia,



NOTIFICACION N°020-2026

ANTECEDENTE	: El memorando N°172-2026-GR5M-DRE-UGEL-T/D
ENTIDAD	: UGEL TOCACHE.
FECHA DE EMISIÓN	: 10-03-2026.

De conformidad con el artículo 18º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL -N.º00000834, donde resuelve: IMPONER Sanción Administrativa Disciplinaria de CESE Temporal de 12 meses.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE: DIEGO LOPEZ, JOSUE DANIEL.
CARGO: PROFESOR.
CONDICIÓN: CONTRATADO.
CENTRO DE TRABAJO: IE 0430.
LUGAR: DISTRITO-PROVINCIA DE TOCACHE.
CORREO ELECTRÓNICO:
FECHA NOTIFICACIÓN : 10 / 03 / 26

HORA: 12:02 pm



B. EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN: ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios colindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos:	
Otra característica:	

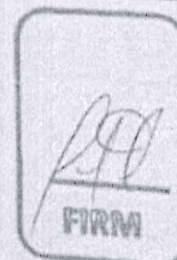
Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE	1	José Daniel Diego López
DOMICILIO	1	Jr. S. S. S. C. 2
DNI Nº	1	72038298
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:		Ninguna
FECHA:		10-03-26

FECHA:



THE ABOVE PERSONS ARE DIVULGED FOR THE
OFFICIAL USE OF THE ARMY AND NAVY
AND ARE NOT TO BE RELEASED TO THE
PUBLIC OR TO THE PRESS